永胜三川丽江冬元体育文化发展有限公司“3·28”一般高处坠落事故调查报告

2024年3月28日14时25分许，位于永胜县三川镇丽江冬元体育文化发展有限公司云来滑翔伞营地发生一起滑翔伞高处坠落事故，造成1人死亡1人受伤。

事故发生后，市委、市政府主要领导立即作出批示，县委、县政府主要领导也作出批示要求，县政府常务副县长，副县长、县公安局局长第一时间带领县公安局、县消防救援大队、县应急管理局有关负责人迅速赶赴事故现场开展救援处置工作。

2024年3月30日，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定，永胜县人民政府成立由县委常委、常务副县长任组长，县应急管理局、县公安局、县教体局、县文旅局、三川镇人民政府相关负责人任副组长，并从县纪委监委、县应急管理局、县公安局、县教体局、县文旅局、县市场监管局、县总工会、气象局等部门抽调人员组成的永胜县三川镇“3·28”事故调查组（以下简称事故调查组）。2024年4月7日，市委、市政府抽调人员组成市级督导组，对调查工作进行督导。鉴于事故涉及航空器材飞行专业领域，永胜县人民政府邀请四川省航空运动协会派出人员到永胜开展事故原因调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、询问人员、调查取证、检测鉴定、查阅资料，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关负责人和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因和暴露出的问题，认真总结事故教训，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，永胜三川丽江冬元体育文化发展有限公司“3·28”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.丽江冬元体育文化发展有限公司。统一社会信用代码：××××，类型：有限责任公司（自然人独资），登记住所：云南省丽江市永胜县三川镇翠湖居民委员会芮官村小组，法定代表人：毛××（身份证号：××××）住址：丽江市古城区××，成立日期：2023年4月11日，注册资本：壹佰玖拾万元整，经营范围：滑翔伞、动力滑翔伞体验服务；三角翼、动力三角翼、热气球、滑翔运动的服务及专业配套器材销售；滑翔运动赛事活动组织策划；沙滩车、蹦极；攀岩、溜索。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。登记机关：永胜县市场监督管理局。2023年12月20日，公司取得了中国人民解放军××部队参谋部航管气象处《关于在部分地区划设临时空域供

丽江冬元体育文化发展有限公司开展运动类飞行的函》参航通函。空域使用范围为云南省丽江市永胜县三川镇中洲村（N26°46′4.87″，E100°41′27.8″）为中心，半径5公里范围内。

丽江冬元体育文化发展有限公司是丽江三川云来滑翔伞营地运营主体，负责营地空域、气象报备和购买乘客保险。

2.丽江云来体育文化发展有限公司。统一社会信用代码：××××，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），登记住所：云南省丽江市古城区，法定代表人：李××（身份证号：××××），住址：江西省赣州市，成立日期：2021年07月15日，注册资本：壹佰万元整，经营范围：一般项目：健身休闲活动；体验式拓展活动及策划；体育赛事策划；体育用品设备出租；游艺及娱乐用品销售；游乐园服务；体育竞赛组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。登记机关：丽江市古城区市场监督管理局。

丽江云来体育文化发展有限公司负责丽江三川云来滑翔伞营地营业收入支出的管理和在美团、抖音平台上销售滑翔伞体验运动门票。

3.湖北云来体育文化发展有限公司。统一社会信用代码：××××，类型：有限责任公司（自然人独资），登记住

所：湖北省武汉市，法定代表人：杨××（身份证号：××××）住址：丽江市古城区，成立日期：2019年10月8日，注册资本：壹佰零捌万元人民币，经营范围：体育项目组织与策划（不含高危体育项目）；体育宣传服务；室外体育场所管理；滑翔伞销售。（涉及许可经营项目应取得相关部门许可后方可经营）。登记机关：武汉市东西湖区行政审批局。2021年2月3日，永胜县发改局下达永发改发【2021】19号投资项目备案证。2021年4月22日，公司取得云南省林业和草原局使用林地审核同意书云林许准【2021】195号。2021年9月25日与县人民政府签订合作框架协议。

湖北云来体育文化发展有限公司是永胜县三川航空小镇招商引资项目合作方，负责丽江三川云来滑翔伞营地建设和营地相关手续办理。

4.丽江三川云来滑翔伞营地概况：丽江三川云来滑翔伞营地有1个起飞场、1个着陆场，起飞场位于三川镇翠湖村委会芮官山，东经100°41′30.287049″，北纬26°45′56.401186″，海拔2106米，占地面积1980平方米，长36米、宽55米，起飞场平整，周边净空无障碍物，坡度小于40度。着陆场位于三川镇翠湖村委会芮官村，东经100°41′11.584034″，北纬26°44′59.743865″，海拔1587米，占地面积14300平方米，长130米、宽110米，着陆场平坦开阔，周边净空无障碍物。起飞场到着陆场空中直线

距离1800米，相对高度509米。场地符合GB19079.12.2013标准。降落场旁设有游客综合服务中心。2021年8月，公司完成了项目的起飞场的征用、降落场地的租用手续，并于同年10月开始试运营。

丽江三川云来滑翔伞营地**共有5人，其中廖××负责营地日常事务管理、营销工作，李××**（飞行员C级证书双人级）、**谢××**（飞行员C级证书）**是滑翔伞带飞体验项目的飞行员，黄××是前台客服，芮××是驾驶员。**

2023年6月19日，廖××、杨××、崔××三方签署了《丽江永胜县三川镇滑翔伞基地增资合伙协议书》，协议书上载明该营地现有三个营业执照（丽江冬元体育文化发展有限公司、丽江云来体育文化发展有限公司、湖北云来体育文化发展有限公司），三家公司均由廖××、杨××、崔××三方股东共同投资设立，总投入资金200万元（其中廖××投入92万元人民币占公司认缴股份比例为46%，杨××投入92万元人民币占公司认缴股份比例为46%，崔××投入16万元人民币占公司认缴股份比例为8%），未来根据经营需要可能增加营业执照，已有的三家包括未来新增的公司其全部归丽江冬元体育文化发展有限公司所有，包括其所有的责任及利益。廖××在询问笔录中陈述，2024年2月底崔××要求退股，三方口头约定，廖××与杨××均分崔××8%的股份。根据调取的涉案相关企业及人员银行账户流水记录显示，三家公司的最终实际受益人为杨××和廖××，杨××实际支配

丽江云来体育文化发展有限公司银行账户的款项。

（二）事故发生单位安全管理情况

丽江冬元体育文化发展有限公司：丽江冬元体育文化发展有限公司是丽江三川云来滑翔伞营地的运营主体，丽江三川云来滑翔伞营地现有的三家公司所有的责任及利益归丽江冬元体育文化发展有限公司所有。通过询问、现场查阅相关台账、制度资料等方式，根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，该公司未建立全员安全生产责任制，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理制度。未严格执行从业人员取得相应资格方可上岗作业的规定。未严格落实从业人员安全生产教育和培训，未配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。按照《体育场所开放条件与技术要求第12部分：伞翼滑翔场所》（GB19079.12—2013）之规定，未建立健全安全生产岗位责任制度、安全管理与救护制度,以及设备设施维护等制度。

（三）事故发生经过

2024年3月28日10时59分，刘××使用手机在抖音平台下单两张丽江三川云来滑翔伞飞行营地体验项目（A套餐），每张518元。中午12时许刘××和王××驾驶蒙L××××从丽江前往丽江三川云来滑翔伞飞行营地。13时许，刘××与王××在丽江三川云来滑翔伞飞行营地接待中心登记办理相关手续；14时10分许，两人随飞行员谢××和李××乘坐基地接送体验乘客车辆到达滑翔伞基地起飞场。14时20分

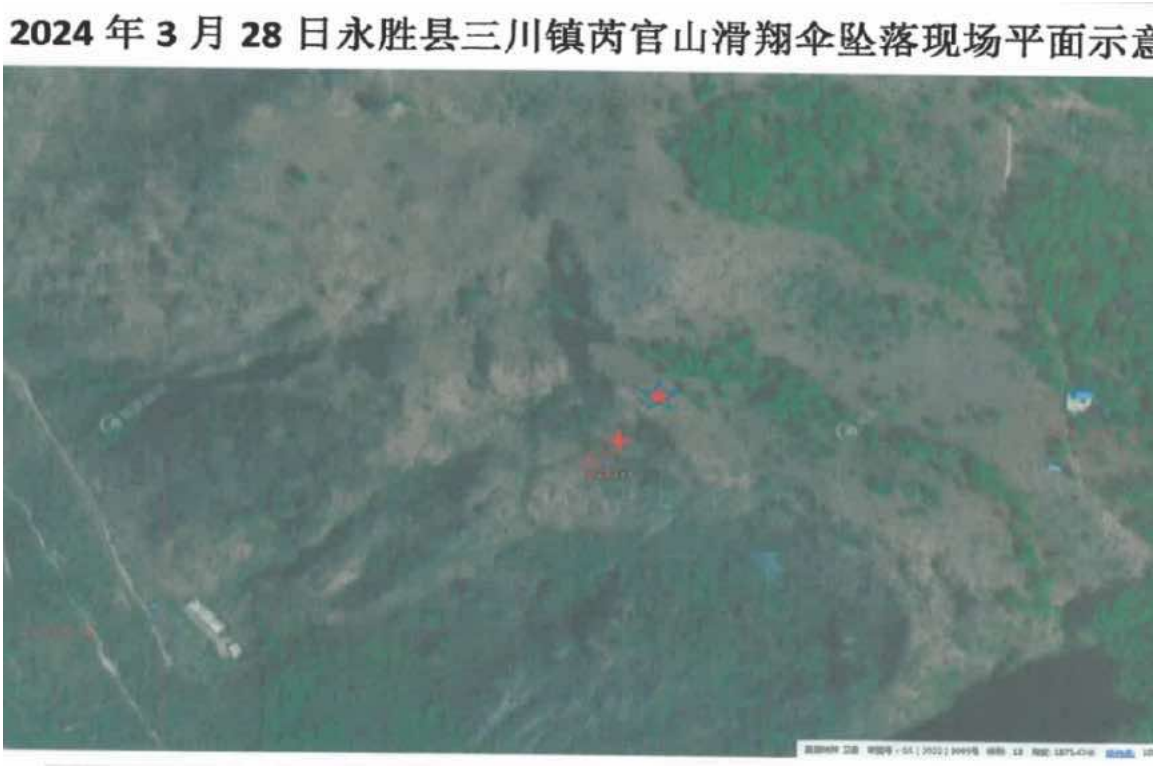
许，王××在飞行员李××的陪同下先行起飞，沿着营地飞行路线飞行完成后于14时28分许安全降落到着陆场。14时22分许，飞行员谢××给乘客刘××穿戴好装备，告知安全注意事项，并向地勤通报起飞条件后随后起飞，开始从起飞场正常起飞后往西南方向偏南飞行，14时25分22秒许，滑翔伞沿山体右侧由南往北贴山飞行途中（此时海拔2135米，高出山脉崖边8米）突然遭遇悬崖乱流，致使滑翔伞伞翼右侧翼肋共54个通气孔中约有36个通气孔折翼，失速下坠约25米（约4秒）后坠地。

（四）事故现场情况

事故发生地点位于永胜县三川镇翠湖村委会芮官山半山腰，海拔2110米，东经100°41′41.563030″，北纬26°45′40.289019″。永胜县城中心到三川镇翠湖村委会芮官山北大沟距离约22公里，路况为柏油路10公里，其余为土路，道路途经永北镇中和村委会和兴营村委会2个村庄，中和村委会有农户1290户4588人，兴营村委会1581户5479人，大部分农户居住在道路两侧，且道路狭窄弯道多，路面崎岖，还有部分前往宁蒗县的车辆也从该条道路经过。三川镇人民政府驻地到翠湖村委会芮官山北大沟距离18公里，路况为柏油路3公里，其余为土路，且坡陡路窄，弯道较多，崎岖不平。芮官山北大沟到事故发生地点距离800米全部为灌木丛林，且坡度较大，车辆无法直达，需要徒步才能到达。天气状况：以晴间多云天气为主，西

南风（2-3级）。

示意图如下:



（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.刘××，男，汉族，系三川云来滑翔伞营地飞行体验乘客，居民身份证号：××××，户籍地：内蒙古，在该事故中死亡。

2.谢××，男，汉族，系三川云来滑翔伞营地飞行员，居民身份证号：××××，户籍地：湖北省随州市 。持有《航空运动飞行驾驶员执照》飞行员C级证书，运动代码：PG-MF1， 证件编号：7300。2023年7月19日丽江云来体育文化发展有限公司与谢××签订《双人滑翔伞飞乘体验合作协议》。在该事故中受伤。

事故造成直接经济损失约209万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应处置

2024年3月28日14时30分许，丽江三川云来滑翔伞飞行营地前台接待中心工作人员黄××在营地接待中心看到滑翔伞挂在山坡上，迅速组织人员和车辆前往救援，15时左右到达附近公路后，李××和顾××徒步到达事故发生地，到现场后发现地势比较陡峭，救援难度较大。15时40分许，黄××拨打120请求救援，永胜县人民医院接到请求救援电话后，15时43分许派出一辆120救护车，值班医生谭××和护士张××前往参加救援，16时40分许到达现场；16时05分许，永胜县消防救援大队接到芮××报警，接警后南兴路消防救援站出动2车12人立即前往处置，于17时06分到达现场；16时57分许，三川镇人民政府接县消防救援大队电话报告事故后，三川镇政府镇长、副镇长、武装部长、应急站站长立即赶往事故现场参加救援；17时43分许，县应急管理局局长接到文旅局童××电话反映丽江三川云来滑翔伞营地有一滑翔伞坠落，接报后，县应急管理局相关人员迅速赶往事故现场核实情况，因具体情况不明，永胜县应急管理局电话报告丽江市应急管理局，现场情况核实清楚后，永胜县应急管理局书面上报事故信息到丽江市应急管理局；17时48分许，110指挥中心接到芮××电话报警称：“我是三川滑翔基地的驾驶员，今天下午，我们一个教练带着一个乘客滑翔时由于气流不稳定滑翔伞失控挂在悬崖上，两人受重伤，目前消防救援的正在救援。”接到报警后，110指挥中心立即下达指令由三川派出所出警处

置，接警后，三川派出所值班民警立即携带相关救援装备赶赴现场，18时50分到达现场。

（二）事故现场应急处置情况

县消防救援大队接警后于17时06分到达现场开展救援，18时50分许将第一名被困人员飞行员谢××救出送往永胜县人民医院进行救治。19时42分许将第二名被困人员体验乘客刘××救出，医护人员现场对刘××进行抢救，经抢救，20时05分许，医护人员宣布刘××已无生命体征，当场宣布其死亡。

（三）事故伤亡人员救治及善后处置情况

2024年3月28日18时50分许消防救援人员救出第一名被困人员谢××后，120急救医护人员立即对伤者开通静脉、吸氧，检查生命体征，处理完后送往永胜县人民医院进行救治。19时42分许消防救援人员把刘××从悬崖下面抬上来后，120急救医护人员立即查看患者，并开展急救，开通静脉、吸氧，立即给予胸外心脏按压，呼吸球囊辅助呼吸，静脉推注肾上腺素。患者呼之不应，无颈动脉博动，心率血压脉搏均测不出，瞳孔散大固定，对光发射消失，左侧胸部部分皮肤挫伤，双侧手掌部分皮肤擦伤未见明显出血，四肢皮肤冰冷僵硬，心电图描记呈直线，20时05分许医务人员宣布死亡。

事故发生后，按照相关会议精神和县委县政府主要领导指示要求，县公安局、县应急管理局、县教体局、县文旅局、县总工会、三川镇党委政府等部门密切配合，多次组

织家属代表和企业代表进行交流协商，家属情绪稳定，双方均提出依法依规处置该事故。丽江冬元体育文化发展有限公司法人毛××筹集资金25万元，丽江三川云来滑翔伞营地经营管理人员廖××筹集资金11万元，共计36万元，于4月7日下午支付家属作为善后相关费用，家属已按有关要求办理遗体运输手续，于4月10日7：30出发返回内蒙古。

（四）应急处置评估结论

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

谢××未取得双人滑翔伞飞行员资质，缺乏操控双人滑翔伞经验和安全意识，在载人飞行过程中未与右侧山体、地面保持足够的安全距离、高度，在遭遇悬崖乱流时发生折翼失速是导致事故的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.云南云通司法鉴定中心司法鉴定意见书鉴定意见：被鉴定人刘××符合摔坠造成颅脑、胸腹腔内多脏器损伤并呼吸循环衰竭死亡。

2.四川省航空运动协会关于2024年3月28日云南省丽江市永胜县三川镇双人滑翔伞事故的技术分析报告。

（三）间接原因分析

丽江冬元体育文化发展有限公司：通过询问、现场查阅相关台账、制度资料等方式，根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，该公司未建立全员安全生产责任制，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理制度。未严格执行从业人员取得相应资格方可上岗作业的规定。未严格落实从业人员安全生产教育和培训，未配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。伞翼累计飞行次数、时间无记录，副伞无折叠记录，头盔为摩托车乘员头盔。根据《滑翔伞运动管理办法》第十六条、第十七条规定，滑翔伞飞行应当按照当地空中管制部门的要求申报飞行计划，飞行计划申报内容应包括：飞行起止时间、飞行地点范围、飞行高度、飞行科目、指挥员姓名、参加飞行人数、飞行器材型号及空管部门的其他要求批准后方可进行。经云南机场集团有限责任公司丽江机场说明，滑翔伞飞行计划应提前一天报批，并于每次飞行前70分钟电话报批。本次事故中，滑翔伞起飞前70分钟并未向云南机场集团有限责任公司丽江机场报批，且该滑翔伞项目自2024年2月20日后未进行起飞前70分钟报批。未按照《体育场所开放条件与技术要求第12部分：伞翼滑翔场所》（GB19079.12—2013）建立健全安全生产岗位责任制度、安全管理与救护制度,以及设备设施维护等制度。作为丽江三川云来滑翔伞营地的运营主体对事故的发生负有安全管理主体责任，其行为是造成事故发生的间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

1.行业主管部门：对丽江三川云来滑翔伞营地的监督管

理不到位，对检查中发现的问题未督促企业整改落实到位，履行“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的主体责任与监管责任不到位。

2.属地乡镇人民政府：对辖区内丽江三川云来滑翔伞营地安全生产监督检查不到位，协助有关部门依法履行安全生产监督管理不到位，对安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传力度不够。

五、对事故有关单位及责任人的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员

1.谢××，作为C级滑翔伞飞行员自行携带双人滑翔伞设备带体验乘客刘××开展双人滑翔伞飞行活动，明知自身不具备双人滑翔伞飞行的资质证书，且其使用的双人滑翔伞未按照出厂要求2年或者飞行100小时送检，双人滑翔伞脱检超过2年，在操控双人滑翔伞时，缺乏操作经验和安全意识，具有主观过错，并因此产生损害后果，造成人员伤亡事故。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条[1]、《最高人民法院 最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释（二）》第六条[2]的规定，谢××作为直接从事作业的人员，**涉嫌重大责任事故犯罪**，依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条[3]及《行政

---

[1] **《中华人民共和国刑法》第一百三十四条**【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑

[2] **《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条** 实施刑法第一百三十二条、**第一百三十四条第一款**、第一百三十五条、第一百三十五条之一、第一百三十六条、第一百三十九条规定的行为，因而发生安全事故，具有下列情形之一的，应当认定为“造成严重后果”或者“**发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果**”，对相关责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役：（一）**造成死亡一人以上**，或者重伤三人以上的；.....

[3] **《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条** 违法行为涉嫌犯罪的，行政机关应当及时将案件移送司法

执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》，建议移送司法机关立案侦查。

2.廖××，根据笔录及廖××与杨××、崔××签订的《丽江永胜县三川镇滑翔伞基地增资合伙协议书》得知，廖××作为丽江冬元体育文化发展有限公司的隐名股东及实际管理人员，《丽江永胜县三川镇滑翔伞基地增资合伙协议书》约定廖××担任执行董事兼总经理，廖××以丽江冬元体育文化发展有限公司的名义与飞行员谢××签订《双人滑翔伞飞乘体验合作协议》且公司备有谢××飞行员资质，与另一名具有飞行员C级、双人飞行员资质的李××形成对比，廖××在谢××不具备双人飞行员资质的情况下仍与谢××签订协议由谢××带体验乘客乘坐双人滑翔伞。丽江冬元体育文化发展有限公司未制定相关制度，未给从业人员配备符合要求的安全防护设备。廖××具有主观过错，并因此产生损害后果。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条、《最高人民法院 最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释（二）》第二条[4]的规定，廖××

机关，依法追究刑事责任。对依法不需要追究刑事责任或者免予刑事处罚，但应当给予行政处罚的，司法机关应当及时将案件移送有关行政机关。

行政处罚实施机关与司法机关之间应当加强协调配合，建立健全案件移送制度，加强证据材料移交、接收衔接，完善案件处理信息通报机制。

[4] **《最高人民法院 最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释（二）》第二条** 刑法 第一百三十四条之一规定的犯罪主体，包括对生产、作业负有组织、指挥或者管理职责的负责人、管理人员、实际控制人、投资人等人员，以及直接从事生产、作业的人员。

作为对作业负有管理职责的负责人，**涉嫌重大责任事故犯罪**，依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条及《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》，建议移送司法机关立案侦查。

3.杨××，根据毛××、廖××笔录及《丽江永胜县三川镇滑翔伞基地增资合伙协议书》、湖北云来体育文化发展有限公司作为立项主体及湖北云来体育文化发展有限公司股权、杨××银行流水、丽江云来体育文化发展有限公司股银行流水反映，杨××为三家公司的实际控制人，参与并掌控项目立项、落地、运营、获利的全部环节，项目盈利由杨××支配，三家公司的设立、参与项目环节均由杨××安排。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条、《最高人民法院 最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释（二）》第二条的规定，杨××作为实际控制人、主要负责人（副总经理），**涉嫌重大责任事故犯罪**，依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条[5]及《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》《安全生产行

[5] **《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条** 违法行为涉嫌犯罪的，行政机关应当及时将案件移送司法机关，依法追究刑事责任。对依法不需要追究刑事责任或者免予刑事处罚，但应当给予行政处罚的，司法机关应当及时将案件移送有关行政机关。

行政处罚实施机关与司法机关之间应当加强协调配合，建立健全案件移送制度，加强证据材料移交、接收衔接，完善案件处理信息通报机制。

政执法与刑事司法衔接工作办法》，建议移送司法机关立案侦查。

4.毛××，毛××系丽江冬元体育文化发展有限公司法定代表人，作为该公司的主要负责人，依据《中华人民共和国民法典》第六十一条[6]的规定法定代表人直接代表公司，未按照有关规定履行落实安全生产主体责任，没有落实全员安全生产责任制，没有制定实施安全生产规章制度和操作规程，没有制定实施安全生产教育和培训计划。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条，毛××作为法定代表人，**涉嫌重大责任事故犯罪**，依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条[7]及《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》，建议移送司法机关立案侦查。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

丽江冬元体育文化发展有限公司：该公司未建立全员安全生产责任制，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理

---

[6] **《中华人民共和国民法典》第六十一条** 依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定代表人。

[7] **《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条** 违法行为涉嫌犯罪的，行政机关应当及时将案件移送司法机关，依法追究刑事责任。对依法不需要追究刑事责任或者免予刑事处罚，但应当给予行政处罚的，司法机关应当及时将案件移送有关行政机关。
行政处罚实施机关与司法机关之间应当加强协调配合，建立健全案件移送制度，加强证据材料移交、接收衔接，完善案件处理信息通报机制。

[8] **《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条**第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

制度。未严格执行从业人员取得相应资格方可上岗作业的规定。未严格落实从业人员安全生产教育和培训，未配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。不符合中华人民共和国国家标准要求《体育场所开放条件与技术要求第12部分：伞翼滑翔场所》（GB19079.12—2013）**一是**飞行人员不符合从业人员资质要求；**二是**未配备救护用车辆；**三是**未建立健全安全生产岗位责任制度、设备设施管理维护等制度；**四是**未对飞行当天天气情况进行公示；**五是**未配备相应数量的技术指导人员。对事故的发生负有安全管理主体责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[8]的规定，建议由永胜县应急管理局对丽江冬元体育文化发展有限公司实施行政处罚。

（三）对有关单位及责任人的处理建议

对于在事故调查过程中发现的属地乡镇人民政府、相关行业部门及有关人员履职方面的问题等线索及相关材料。建议移送县纪委监委依法依规进行调查处理。

六、事故主要教训

（一）企业主体责任未严格落实。丽江冬元体育文化发展有限公司未建立健全安全生产管理体系和全员安全生产责任制，未严格按照相关国家标准和行业标准建立健全本单位安全教育培训和隐患排查治理制度。

（二）行业监管责任未严格落实。行业主管部门未按照“三管三必须”的要求切实担负起行业安全管理职责，加

强滑翔伞运动相关法律法规、规范标准等业务知识学习培训，提升监管业务水平。没有结合实际制定监督检查计划，将高空滑翔等体育运动项目纳入重点检查内容，定期开展监督检查，必要时聘请专家参与检查。

（三）属地管理责任未严格落实。属地乡镇人民政府对辖区内新兴行业领域生产经营单位未进行全面摸底，建立管理台账，对高空滑翔等新行业新业态新领域要按照业务相近原则，进一步明确监管责任部门，严格责任落实，强化监管措施，确保安全管理责任不留盲区、不挂空挡。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，切实加强地方党委政府属地管理责任、行业监管责任及企业主体责任，牢固安全发展理念，坚持“两个至上”，强化安全意识、提高安全能力，有效防范类似事故再次发生，特提出以下防范措施建议:

（一）丽江冬元体育文化发展有限公司，按照“四不放过”原则及有关规定深刻吸取事故教训，严格按照国家标准和行业标准的相关要求，完善相关安全设施设备后方可开展运营。

（二）行业主管部门要认真履行安全生产“三管三必须中管行业必须管安全”职责，监督丽江冬元体育文化发展有限公司严格按照相关法律、标准落实隐患整改。督促管辖的行业领域各生产经营单位严格按照有关要求制定应急预案，认真履行备案手续。尤其是深化体育运动项目大排

查大整治，督促体育运动项目生产经营单位切实履行安全生产主体责任，及时消除各类安全隐患。

（三）属地乡镇人民政府要依法落实属地管理责任，要根据行业领域特点，制定检查表，在检查时，应对检查项目逐项核实，如实记录检查情况。同时，督促辖区内生产经营单位落实安全生产主体责任，加强安全生产隐患排查治理工作，防止安全事故再次发生。